

STRONA POSTĘPOWANIA

Skarżący:

Marcin Pałka

ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań

PESEL: 88051210597

Adres BAE: AE:PL-73179-85747-HASRB-32

Organ I instancji:

Starosta Lubański

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław

za pośrednictwem:

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

ul. Górna 22, 58-500 Jelenia Góra

Dotyczy: skargi z dnia 7 sierpnia 2026 r. na decyzję SKO w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2026 r., znak SKO.RD/41/91/26

PISMO PROCESOWE

UZUPEŁNIENIE SKARGI — NOWE DOWODY (ART. 106 § 3 P.P.S.A.)

ORAZ WNIOSEK O DEFINITYWNE UCHYLENIE DECYZJI I UMORZENIE POSTĘPOWANIA (ART. 145 § 3 P.P.S.A.)

PRZEDMIOT PISMA

Sprawa	skarga z 7 sierpnia 2026 r. na decyzję SKO w Jeleniej Górze z 7 lipca 2026 r. (znak SKO.RD/41/91/26), utrzymującą w mocy decyzję Starosty Lubańskiego z 21 kwietnia 2026 r. nr KD.5430.1085.2026.MB o skierowaniu na badanie lekarskie.
Zakres pisma	uzupełnienie zarzutów skargi, wnioski dowodowe w trybie art. 106 § 3 p.p.s.a. oraz wniosek o definitywne uchylenie decyzji obu instancji i bezwzględne umorzenie postępowania administracyjnego w całości w trybie art. 145 § 3 p.p.s.a.
Nowa okoliczność	ujawnione w dniu 24 sierpnia 2026 r., w obecności funkcjonariuszy Policji, ukrywanie w Urzędzie Pocztowym w Lubaniu ok. 30 worków niedoręczonej korespondencji przeznaczonej do utylizacji oraz relacje trojga listonoszy o poleceniu wystawiania fikcyjnych awiz.
Wpływ na sprawę	okres i placówka objęte tymi ustaleniami są tożsame z okresem i placówką, które wygenerowały oba awiza (24.04.2026 r. i 5.05.2026 r.) stanowiące jedyną podstawę przyjętej przez SKO fikcji doręczenia z 9 maja 2026 r.

△ ISTOTA PISMA — PODSTAWA FIKCJI DORĘCZENIA RUNĘŁA

Całe rozstrzygnięcie SKO opiera się na jednym ogniwie: założeniu, że przesyłka z decyzją Starosty była w dniach 24 kwietnia i 5 maja 2026 r. prawidłowo awizowana przez Urząd Pocztowy w Lubaniu, a Skarżący jej nie odebrał. W dniu 24 sierpnia 2026 r. ujawniono, że **dokładnie ta placówka, dokładnie w tym okresie**, ukrywała niedoręczone korespondencję, a listonoszom polecano wystawianie awiz bez podjęcia próby doręczenia.

Skarżący nie twierdzi, że publikacja prasowa sama dowodzi losów tej konkretnej przesyłki. Twierdzi coś procesowo mocniejszego: **wzruszone zostało domniemanie prawidłowości doręczenia zastępczego**, a ciężar jego udokumentowania w całości obciąża organ (art. 44 k.p.a. w zw. z art. 81a § 1 k.p.a.). Organ tego ciężaru nie udźwignął ani w postępowaniu administracyjnym, ani w aktach przedłożonych Sądowi.

CZĘŚĆ I. NOWE OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNE

Zgodnie z art. 106 § 3 p.p.s.a. Sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania. Okoliczności opisane poniżej są **wątpliwościami istotnymi w stopniu najwyższym**: dotyczą tego, czy zaskarżona decyzja miała w ogóle przedmiot kontroli instancyjnej.

1. Publikacja z 29 kwietnia 2026 r. — stan placówki w dacie nadania przesyłki z decyzją

eLuban.pl, 29.04.2026 r. — „Poczta Polska w Lubaniu. Czy to koniec problemów z dostarczaniem listów?”

Z relacji z posiedzenia komisji Rady Powiatu Lubańskiego, z udziałem naczelnik mikroregionu Marty Łuczyńskiej, wynika, że:

Marcin Pałka

- Lubañ był placówką „wymagającą najwięcej uwagi”, a absencja pracowników sięgała wcześniej **60%**;
- przez wiele miesięcy brakowało obsady rejonów, a korespondencję doręczano „w pakietach z dwóch miesięcy”;
- pełną, dwudziestoosobową obsadę osiągnięto dopiero **21 kwietnia 2026 r.** — tj. w dniu wydania zaskarżonej decyzji I instancji;
- wprowadzono pilotażowy system premiowania, w którym listonosz zarabia więcej „zamiast zostawiać awizo” — co samo w sobie potwierdza, że **zastępowanie doręczenia awizem było w tej placówce zjawiskiem masowym**;
- obowiązek skanowania wszystkich przesyłek rejestrowanych i odnotowywania doręczeń w urządzeniach mobilnych **bezpośrednio pod adresem odbiorcy** wprowadzono od początku kwietnia 2026 r., co oznacza, że dla przesyłki z decyzją musi istnieć weryfikowalny elektroniczny zapis czynności listonosza (data, godzina, miejsce).

2. Publikacja z 24 sierpnia 2026 r. — interwencja Policji, worki z korespondencją i fikcyjne awiza

eLuban.pl, 24.08.2026 r. — „Policja na poczcie w Lubaniu. Fikcyjne awiza i worki z korespondencją do utylizacji”

- w pomieszczeniu przy biurze kierownik placówki ujawniono **około 30 dużych worków** z niedoręczoną korespondencją, przeznaczonych — według oświadczenia naczelnik — do wywiezienia i zniszczenia;
- wezwani na miejsce funkcjonariusze Policji **już w pierwszym otwartym worku potwierdzili przesyłki z maja i czerwca 2026 r.**, a więc korespondencję bieżącą, a nie archiwalną;
- kierownik placówki oświadczyła w obecności Policji, że przesyłki z 2026 r. trafiały do worków przeznaczonych do utylizacji **na polecenie naczelnik**, w czerwcu 2026 r., przed kontrolą dyrektora regionalnego;
- **troje listonoszy** potwierdziło polecenia wystawiania „fikcyjnych awizo”, tj. oznaczania przesyłki w systemie jako awizowanej bez podjęcia próby doręczenia; jeden z nich opisał, że po pytaniu, czy ma wystawiać puste awizo, uzyskał potwierdzenie, a polecenia bywały przekazywane skinieniem głowy, „tak by nie można było tego nagrąć”;
- w publikacji opisano skutki takiej praktyki tożsame z sytuacją Skarżącego: niedoręczone przesyłki sądowe, sprawy rozpoznane bez udziału strony, terminy utracone bez winy adresata;
- Policja wykonała na miejscu dokumentację fotograficzną; dotychczasowa kierownik placówki zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury.

3. Tło systemowe — śledztwo prokuratorskie od 2023 r.

Opisana praktyka nie jest incydentem. Jak wynika z publikacji, już w 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie **ukrywania i usuwania korespondencji** w lubańskim urzędzie pocztowym, a także przywłaszczania mienia z przesyłek oraz **podrabiania podpisów odbiorców** — o czyny z art. 276 k.k., art. 268 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 284 § 1 k.k., przy badanym okresie od 2018 r. i ponad **240 zgłoszonymi pokrzywdzonymi**.

Oznacza to, że w dacie stosowania fikcji doręczenia w niniejszej sprawie placówka realizująca doręczenie była od kilku lat przedmiotem postępowania karnego dotyczącego dokładnie tego mechanizmu, na którym oparto skutek procesowy wobec Skarżącego. Organy obu instancji przyjęły skuteczność doręczenia zastępczego bez jakiegokolwiek weryfikacji, choć okoliczność ta była powszechnie znana lokalnie (art. 77 § 4 k.p.a. — fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu, lecz wymagają uwzględnienia).

4. Świadomość organu i uporczywe łamanie prawa (absurd sytuacji)

Najbardziej absurdalnym i jaskrawym faktem w tej sprawie jest to, że skoro proceder na poczcie trwał już od 2023 roku, a o fatalnej sytuacji informowano i dyskutowano publicznie na Radzie Miasta oraz Radzie Powiatu, **Starostwo Powiatowe w Lubaniu wiedziało o tym doskonale**. Mając pełną świadomość katastrofального stanu doręczeń pocztowych w mieście oraz znając swój bezwzględny, ustawowy obowiązek doręczania pism drogą elektroniczną (na posiadany przez Skarżącego adres w bazie BAE), organ z pełną premedytacją zignorował przepisy. Starostwo wolało złamać prawo i wysłać kluczową decyzję za pośrednictwem niewydolnej poczty — o której problemach samo dyskutowało — zamiast doręczyć ją skutecznie, bezpiecznie i zgodnie z prawem na skrzynkę e-Doręczeń. **Zamiast odciążać już i tak niewydolną i zdolowaną pocztę, urzędnicy dokładali jej dodatkowej, niepotrzebnej i co gorsza — bezprawnej w tej formie — pracy.**

CZĘŚĆ II. ZBIEŻNOŚĆ CZASOWA I MIEJSCOWA

Znaczenie nowych okoliczności wynika z prostego zestawienia. Wszystkie czynności pocztowe, na których opiera się zaskarżona decyzja, wykonała **ta sama placówka w tym samym okresie**, którego dotyczą ustalenia z 24 sierpnia 2026 r.

Data	Czynność w sprawie Skarżącego	Ustalenia dotyczące Urzędu Pocztowego Lubań
21.04.2026	nadanie przesyłki z decyzją nr KD.5430.1085.2026.MB (skierowanej na obcy adres: ul. Stawowa 5)	dzień osiągnięcia pełnej obsady po okresie 60% absencji; placówka objęta „programem naprawczym”, doręczenia realizowane z wielotygodniowym opóźnieniem
24.04.2026	pierwsze awizo — według ustaleń SKO	okres, w którym — według relacji trojga listonoszy — polecano wystawianie awiz bez podjęcia próby doręczenia, a nienadane przesyłki polecane były do worków, a nie do ponownego obiegu
05.05.2026	drugie awizo — według ustaleń SKO	
09.05.2026	data skutku doręczenia zastępczego przyjęta przez SKO (dzień po wniesieniu odwołania)	
11.05.2026	zwrot przesyłki do organu „jako nieodebranej”	brak w aktach jakiegokolwiek dokumentacji miejsca i sposobu pozostawienia obu zawiadomień
maj-cze 2026	—	przesyłki z maja i czerwca 2026 r. potwierdzone przez Policję w pierwszym otwartym worku korespondencji przeznaczonej do utylizacji
cze 2026	—	według kierownik placówki: kierowanie bieżących przesyłek do worków przed kontrolą dyrektora regionalnego
24.08.2026	—	interwencja Policji, ok. 30 worków, dokumentacja fotograficzna, zapowiedź zawiadomienia prokuratury

Zbieżność ta ma charakter kwalifikowany: nie chodzi o abstrakcyjną nierzetelność operatora w skali kraju, lecz o **tę samą placówkę, ten sam kwartał i ten sam rodzaj czynności** (awizowanie przesyłki rejestrowanej), która wywołała wobec Skarżącego skutek procesowy w postaci utraty możliwości poznania treści decyzji.

CZĘŚĆ III. OCENA PRAWNA

1. Domniemanie z art. 44 k.p.a. jest domniemaniem wzruszalnym (praesumptio iuris tantum), a ciężar jego wykazania w całości obciąża organ

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, doręczenie zastępcze uregulowane w art. 44 k.p.a. stanowi wyjątek od konstytucyjnej i kodeksowej zasady oficjalnego doręczania pism bezpośrednio stronie do rąk własnych (art. 39, art. 42 k.p.a.). Jako norma o charakterze gwarancyjnym i wyjątkowym, podlega wykładni ścisłej (exceptiones non sunt extendendae). Przyjęcie fikcji doręczenia wymaga bezwzględnego i drobiazgowego wykazania przez organ spełnienia *wszystkich* przesłanek proceduralnych:

- **Obowiązek udokumentowania miejsca i sposobu pozostawienia obu awiz:** Skuteczność doręczenia zastępczego wymaga bezspornego, procesowego udokumentowania miejsca i sposobu umieszczenia obu zawiadomień (pierwszego i powtórnego) w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania. W braku precyzyjnych i jednoznacznych adnotacji doręczyciela doręczenia nie można uznać za dokonane (por. **wyrok NSA z 24 maja 2024 r., sygn. akt III FSK 408/22; wyrok NSA z 15 grudnia 2022 r., sygn. akt II OSK 1000/22**).
- **Wzruszalność domniemania doręczenia i przerzucenie ciężaru dowodu:** Fikcja doręczenia stwarza jedynie domniemanie prawne wzruszalne. W razie uprawdopodobnienia lub wykazania przez stronę jakichkolwiek uchybień w działaniu placówki pocztowej lub okoliczności uniemożliwiających zapoznanie się z przesyłką bez winy adresata, domniemanie to w całości upada. W takiej sytuacji to na organie administracji spoczywa pełny ciężar procesowy udowodnienia, że doręczenie było prawidłowe i skuteczne (por. **wyrok NSA z 22 marca 2023 r., sygn. akt II OSK 724/20; wyrok WSA w Warszawie z 16 lutego 2023 r., sygn. akt VI SA/Wa 2489/22; wyrok SO w Piotrkowie Tryb. z 12 marca 2025 r., sygn. akt V Ua 24/24**).

W aktach niniejszej sprawy nie ma **ani jednego dowodu** pozwalającego zweryfikować, czy listonosz w dniach 24 kwietnia i 5 maja 2026 r. w ogóle podjął próbę doręczenia oraz gdzie faktycznie pozostawił formularze awiza. W świetle ustaleń z 24 sierpnia 2026 r. (ujawnienie systemowego procederu wystawiania fikcyjnych awiz i ukrywania setek przesyłek w workach przeznaczonych do utylizacji w lubańskim urzędzie pocztowym) domniemanie doręczenia zostało całkowicie zdezawuowane.

2. Bezwzględny prymat doręczeń elektronicznych (art. 39 § 1 i art. 39⁹ k.p.a. w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych)

Zgodnie z art. 39 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje na posiedzeniu lub w siedzibie organu. Stosownie do art. 39⁹ k.p.a., w przypadku gdy strona posiada

adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE), doręczenia dokonuje się bezwzględnie na ten adres.

Skarżący w dacie wydawania i wysyłania decyzji posiadał zarejestrowany i aktywny adres w publicznej Bazie Adresów Elektronicznych: **AE:PL-73179-85747-HASRB-32**. Starosta Lubański miał ustawowy obowiązek zweryfikowania rejestru BAE i skierowania korespondencji do skrzynki elektronicznej Skarżącego. Wysłanie przesyłki papierowej tradycyjną pocztą — i to na dodatek pod obcy numer domu (ul. Stawowa 5 zamiast 6) — stanowiło rażące złamanie art. 39 § 1 i art. 39⁹ k.p.a. **Organ administracji, który dopuszcza się bezprawnego pominięcia doręczenia elektronicznego na rzecz doręczenia pocztowego, traci prawo powoływania się na jakiegokolwiek skutki doręczenia zastępczego z art. 44 k.p.a.**

3. Konsekwencja procesowa: decyzja I instancji nie weszła do obrotu prawnego (uzupełnienie Zarzutów 1–3 skargi)

Zgodnie z art. 110 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. Jak przesądził Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w **uchwale z dnia 7 marca 2022 r. (sygn. akt I FPS 4/21)**, przepisy o doręczeniach mają charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens), a ocena prawidłowości doręczenia ma charakter zero-jedynkowy i nie podlega konwalidacji. Decyzja administracyjna niedoręczona stronie w sposób prawem przewidziany **nie wchodzi do obrotu prawnego i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych**.

W konsekwencji decyzja Starosty Lubańskiego z 21 kwietnia 2026 r. stanowi tzw. akt nieistniejący w obrocie (non existens) w stosunku do Skarżącego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze, rozpoznając odwołanie i wydając decyzję utrzymującą w mocy zaskarżony akt na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., dopuściło się rażącego naruszenia art. 134 k.p.a., albowiem nie można utrzymać w mocy decyzji, która nie weszła do obrotu prawnego (por. **wyrok NSA z 19 stycznia 2021 r., sygn. akt I OSK 2145/20**). Obie decyzje podlegają bezwzględnemu uchyleniu (art. 145 § 1 pkt 1 lit. b i c w zw. z art. 135 p.p.s.a.).

4. Obowiązek wyczerpania dowodów elektronicznych w posiadaniu operatora pocztowego

Okoliczność ujawniona w publikacji z 29 kwietnia 2026 r. ma kardynalne znaczenie procesowe: od początku kwietnia 2026 r. wszyscy listonosze w lubańskim urzędzie pocztowym mieli bezwzględny obowiązek **skanowania przesyłek rejestrowanych i rejestrowania czynności w urządzeniach mobilnych bezpośrednio pod adresem odbiorcy**. Jak deklarowała naczelnik mikroregionu, system ten pozwala precyzyjnie wykazać czas, lokalizację GPS oraz fakt obecności doręczyciela.

Oznacza to, że rzeczywisty przebieg próby doręczenia jest **w pełni weryfikowalny cyfrowo**. Zaniechanie przez organy wystąpienia o te dane i oparcie rozstrzygnięcia na papierowej, pustej fikcji narusza zasadę prawdy obiektywnej (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.).

5. Bezwzględny nakaz rozstrzygnięcia nieusuwalnych wątpliwości na korzyść strony (art. 81a § 1 k.p.a.)

Jeżeli przesyłka zawierająca decyzję Starosty znalazła się w jednym z 30 worków zdeponowanych w lubańskim urzędzie pocztowym i została przeznaczona do zniszczenia, odtworzenie jej losów może okazać się fizycznie niemożliwe. W myśl art. 81a § 1 k.p.a. oraz konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), wszelkie niedające się usunąć wątpliwości faktyczne muszą być rozstrzygane na korzyść obywatela. Niedopuszczalne jest obciążanie strony negatywnymi skutkami przestępczych lub skrajnie wadliwych praktyk operatora pocztowego.

6. Wzmocnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (art. 61 § 3 p.p.s.a.)

Nowe okoliczności faktyczne i prawne w pełni uzasadniają natychmiastowe wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji przez Sąd. Wykonanie decyzji nakładającej obowiązek poddania się specjalistycznemu badaniu lekarskiemu pod rygorem sankcji utraty prawa jazdy rodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia **znaczej szkody materialnej oraz trudnych do odwrócenia skutków życiowych i zawodowych** (utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej, bezpowrotna utrata uprawnień w trybie art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o kierujących pojazdami). Wykonywanie decyzji, której wejście do obrotu jest procesowo wykluczone, rażąco godzi w porządek prawny.

7. Bezprawność wtórnego postępowania sankcyjnego Starosty Lubańskiego (KD.5430.2093.2026.MB)

Równolegle prowadzone przez Starostę Lubańskiego postępowanie o cofnięcie uprawnień z powodu rzekomego niepoddania się badaniu lekarskiemu jest postępowaniem całkowicie bezprawnym i wtórnym. Nie można karać obywatela za niewykonanie decyzji, której doręczenie nigdy nie nastąpiło, a której fizyczny nośnik mógł zostać przeznaczony do utylizacji przez operatora pocztowego. Pismo niniejsze zostaje przekazane Staroście Lubańskiemu celem obligatoryjnego zawieszenia lub umorzenia postępowania sankcyjnego (art. 6, art. 7, art. 8 k.p.a. oraz art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.).

8. Konieczność definitywnego umorzenia postępowania administracyjnego przez Sąd (art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 105 § 1 k.p.a.)

Skarżący z całą stanowczością podkreśla, że niniejsza sprawa wymaga definitywnego zamknięcia. Dalsze procedowanie w tym przedmiocie prowadziłoby jedynie do sankcjonowania wielomiesięcznej bezprawności i nieuzasadnionego nękania obywatela procedurami całkowicie pozbawionymi racji bytu. Za bezwzględny i ostateczny umorzeniem postępowania przemawiają nienaruszalne przesłanki prawne:

- **Brak materialnoprawnej podstawy skierowania na badania (art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b u.k.p.):** Jak jednolicie wskazuje orzecznictwo NSA (por. **wyrok NSA z 28 lutego 2020 r., sygn. akt I OSK 2587/19; wyrok NSA z 20 września 2023 r., sygn. akt I OSK 1569/21; wyrok WSA w Łodzi z 15 lipca 2021 r., sygn. akt III SA/Łd 452/21**), sam fakt zarzutu posiadania śladowych ilości substancji bez jakiegokolwiek związku z ruchem drogowym (brak zatrzymania za kierownicą) nie stanowi „uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia”. Postępowanie to od samego początku było bezprzedmiotowe i miało charakter niedopuszczalnej represji.
- **Instytucja art. 145 § 3 p.p.s.a. jako instrument definitywnego zakończenia sprawy:** Zgodnie z art. 145 § 3 p.p.s.a., w przypadku uchylenia decyzji Sąd, stwierdzając bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, umarza jednocześnie to postępowanie. Przepis ten stanowi procesową tamę przed tzw. ping-pongiem administracyjnym i chroni obywatela przed przewlekłością procedur (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 EKPC).

CZĘŚĆ IV. WNIOSKI DOWODOWE

Na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a., a w zakresie zobowiązania organu — art. 54 § 2 p.p.s.a., wnoszę o:

1. przeprowadzenie **dowodu uzupełniającego z dokumentów**: wydruków publikacji prasowych z 24 sierpnia 2026 r. oraz z 29 kwietnia 2026 r. (załączniki nr 1 i 2) — na okoliczność ujawnienia praktyki wystawiania fikcyjnych awiz i ukrywania niedoręczonej korespondencji w Urzędzie Pocztowym w Lubaniu w okresie obejmującym doręczanie przesyłki z decyzją Starosty;
2. zobowiązanie organu do przedłożenia **kompletnej dokumentacji doręczeniowej** przesyłki zawierającej decyzję z 21 kwietnia 2026 r.: koperty z adresem, numeru nadania (identyfikatora przesyłki rejestrowanej), zwrotnego potwierdzenia odbioru wraz z adnotacjami operatora, dowodów i miejsca pozostawienia obu awiz oraz przyczyny zwrotu;
3. zwrócenie się do **Poczty Polskiej S.A.** (właściwy Region Sieci oraz Urząd Pocztowy Lubań) o przedstawienie: pełnej historii śledzenia tej przesyłki, elektronicznych zapisów skanowania i czynności listonosza w urządzeniu mobilnym (data, godzina, lokalizacja) za dni 24 kwietnia i 5 maja 2026 r. oraz informacji, który listonosz obsługiwał wówczas rejon ul. Stawowej w Lubaniu;
4. zwrócenie się do Poczty Polskiej S.A. o informację, czy wśród korespondencji zdeponowanej w Urzędzie Pocztowym w Lubaniu i przeznaczonej do utylizacji znajdują się przesyłki adresowane do Skarżącego, oraz o **wstrzymanie ich zniszczenia** do czasu zakończenia niniejszego postępowania;
5. zwrócenie się do Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu o dokumentację czynności podjętych w Urzędzie Pocztowym w Lubaniu w dniu 24 sierpnia 2026 r. (notatka urzędowa, dokumentacja fotograficzna, wykaz ujawnionych przesyłek);
6. zwrócenie się do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu oraz Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze o informację o sygnaturze, przedmiocie i stanie postępowań dotyczących ukrywania, usuwania lub niedoręczania korespondencji w lubańskim urzędzie pocztowym, w tym o objętym nimi okresie;
7. rozpoznanie sprawy na rozprawie oraz — w pierwszej kolejności i przed rozprawą — **rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania** zaskarżonej decyzji.

Wnioski te nie spowodują nadmiernego przedłużenia postępowania: dotyczą wyłącznie dokumentów już istniejących i możliwych do uzyskania jednym zapytaniem do operatora pocztowego oraz organów, które czynności te udokumentowały.

CZĘŚĆ V. WNIOSKI KOŃCOWE (PROŚBA O DEFINITYWNE ZAKOŃCZENIE SPRAWY)

Mając na uwadze całokształt ujawnionych bezspornych okoliczności oraz rażące naruszenia prawa przez organy obu instancji, wnoszę o:

1. dołączenie niniejszego pisma wraz z załącznikami do akt sprawy sądowoadministracyjnej i uwzględnienie go przy rozpoznaniu skargi z 7 sierpnia 2026 r.;
2. **GŁÓWNY WNIOSEK — DEFINITYWNE ZAKOŃCZENIE SPRAWY:**
uchylenie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty Lubańskiego z 21 kwietnia 2026 r. w całości (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a, b i c w zw. z art. 135 p.p.s.a.) i JEDNOCZESNE BEZWZGLĘDNE UMORZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I INSTANCJI W

CAŁOŚCI NA PODSTAWIE ART. 145 § 3 P.P.S.A. jako bezprzedmiotowego (art. 105 § 1 k.p.a.), co trwale i ostatecznie kończy sprawę;

3. ewentualnie — **stwierdzenie nieważności** zaskarżonej decyzji SKO oraz decyzji Starosty Lubańskiego na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. z uwagi na wydanie ich z rażącym naruszeniem prawa procesowego i materialnego;
4. **wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji**, a tym samym obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądoadministracyjnego (art. 61 § 3 p.p.s.a.);
5. rozważenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze **uwzględnienia skargi w całości w trybie autokontroli i umorzenia postępowania** (art. 54 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.) — wobec nowych okoliczności dotyczących doręczenia, których organ nie mógł ocenić w dacie orzekania.

PODSUMOWANIE

Postępowanie w tej sprawie opiera się na jednym fikcyjnym założeniu, którego nikt w administracji nie zweryfikował: że przesyłka skierowana pod obcy numer domu została prawidłowo doręczona przez placówkę pocztową objętą śledztwem prokuratorskim, w której Policja zabezpieczyła worki z niszczoną korespondencją, a listonosze zeznali o nakazach fabrykowania fikcyjnych awiz. **Na fundamencie przestępstw i bezprawia pocztowego nie wolno odbierać obywatelowi praw ani nakładać jakichkolwiek obowiązków.**

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wnoszę do Wysokiego Sądu o definitywne i ostateczne zamknięcie tego postępowania poprzez jego umorzenie w trybie art. 145 § 3 p.p.s.a. Zgromadzone dowody jednoznacznie wskazują, że organy na każdym etapie ignorowały przepisy o e-Doręczeniach i właściwości adresu. Pokładając głębokie zaufanie w niezawisłości i obiektywizmie Wysokiego Sądu, zwracam się z prośbą o sprawiedliwy wyrok, który ostatecznie zakończy tę sprawę. Jako obywatel czuję się przytłoczony koniecznością ciągłej obrony przed błędami aparatu państwowego. Czas, który obecnie muszę poświęcać na prostowanie uchybień biurokratycznych, wolałbym w spokoju oddać mojej rodzinie i pasjom. Ufam, że orzeczenie Sądu przywróci w tej sprawie elementarne poczucie praworządności.



Marcin Pałka

ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań

Załączniki:

1. wydruk publikacji „Policja na poczcie w Lubaniu. Fikcyjne awiza i worki z korespondencją do utylizacji”, eLuban.pl, 24 sierpnia 2026 r.;
2. wydruk publikacji „Poczta Polska w Lubaniu. Czy to koniec problemów z dostarczaniem listów?”, eLuban.pl, 29 kwietnia 2026 r.;
3. odpis niniejszego pisma wraz z załącznikami dla organu.

Otrzymują:

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — adresat (za pośrednictwem SKO w Jeleniej Górze);
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze — odpis, z wnioskiem o autokontrolę i umorzenie;
3. Starosta Lubański, Wydział Komunikacji i Drogownictwa — do akt KD.5430.2093.2026.MB;
4. a/a.

Poczta Polska w Lubaniu. Czy to koniec problemów z dostarczaniem listów?



Radni, mając dość lawiny skarg od zirytowanych mieszkańców, zaprosili na spotkanie Martę Łuczyńską, naczelniczkę mikroregionu odpowiedzialną od pierwszego kwietnia za dwa powiaty: zgorzelecki i lubański. Nowa naczelnik opowiedziała o problemach, które zastała oraz o już wdrożonych zmianach. To, co usłyszeliśmy w trakcie spotkania, napawa optymizmem, choć pewnie będą pojawiać się jeszcze niedociągnięcia. W poprawie świadczenia usług swoją rolę mają też sami mieszkańcy, ale o tym w dalszej części artykułu.

Zarządzanie kryzysowe i nowa kadra w lubańskim urzędzie

Zarządzam dwudziestoma pięcioma placówkami, w tym czterema urzędami ze służbą doręczeń, takimi jak Lubań. Lubań jest urzędem, który wymaga obecnie najwięcej mojej uwagi – przyznała otwarcie Marta Łuczyńska podczas rozmowy z radnymi powiatowymi. Nowa naczelniczka, która przejęła urząd pocztowy w Lubaniu pierwszego kwietnia, podobną sytuację opanowała wcześniej w Zgorzelcu, gdzie sytuacja była równie dramatyczna, a dziś usługi wróciły do normy. Teraz te same rygorystyczne zasady próbuje przenieść na powiat lubański, gdzie jeszcze niedawno absencja wśród pracowników sięgała poziomu sześćdziesięciu procent. Najważniejszą informacją dla mieszkańców jest fakt, że od dwudziestego pierwszego kwietnia lubańska poczta ma wreszcie pełne, dwudziestoosobowe zatrudnienie, a dodatkowo jedna osoba znajduje się w rezerwie chorobowej. To kluczowa zmiana, ponieważ przez długie miesiące brakowało rąk do pracy, a konkretnymi rejonami musieli zajmować się pracownicy ściągnięci w ramach wsparcia z innych urzędów. Co ciekawe, mimo bliskości granicy i teoretycznie trudniejszego rynku pracy, łatwiej o listonosza w Zgorzelcu niż w Lubaniu. Aby ich zmotywować, wprowadzono pilotażowy system

wynagradzania za skuteczność, dzięki któremu zamiast zostawiać awizo, pracownicy zarobią więcej na realnym doręczeniu listu do rąk adresata.

Cyfrowa kontrola doręczeń i poprawa statystyk terminowości

Epoka doręczania korespondencji w pakietach z dwóch miesięcy ma się definitywnie skończyć wraz z wdrożeniem cyfrowej kontroli pracy w terenie. Od początku kwietnia listonosze mają obowiązek skanowania wszystkich przesyłek rejestrowanych oraz odnotowywania doręczenia listów zwykłych w urządzeniach mobilnych bezpośrednio pod adresem odbiorcy. Mamy już nad tym pełną kontrolę, ponieważ możemy stwierdzić, że listonosz był w konkretnym miejscu i doręczył określoną liczbę przesyłek – wyjaśniała radnym Marta Łuczyńska. Statystyki pokazują, że te działania przynoszą już wymierne efekty. Dzięki temu wskaźnik terminowych doręczeń przesyłek poleconych rok do roku wzrósł z 82% do 97% w bieżącym roku – zapewniała Marta Łuczyńska. Nad porządkiem w samym urzędzie czuwa też nowa kierownik, która sprawuje bezpośredni nadzór nad placówką od końca marca.

Apel do mieszkańców. Numeracja posesji i dostęp do skrzynek

Naczelniczka wykorzystała obecność na komisji, aby zaapelować do mieszkańców o pomoc w uporządkowaniu numeracji posesji. Dla wielu nowych listonoszy, którzy dopiero poznają swój teren, domy bez widocznych numerów stanowią poważne utrudnienie w pracy, szczególnie w sytuacjach, gdy nawigacja błędnie wskazuje adres. Problemem pozostają również zamknięte klatki schodowe we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie brak kodów administracyjnych uniemożliwia dotarcie do skrzynek pocztowych. Poczta Polska deklaruje chęć porozumienia się z każdym

zarządcą, aby listonosz mógł swobodnie wykonać swoje zadanie i dostarczyć pocztę na czas. Kończąc wyjaśnienia przed radnymi, szefowa mikroregionu poprosiła o czas na pełne zgranie nowego zespołu. Na chwilę obecną w lubańskiej placówce nie ma już ani jednej zaległej przesyłki – zadeklarowała uroczyście

Marta Łuczyńska. To ważna obietnica, która daje realną nadzieję, że mieszkańcy powiatu lubańskiego przestaną być zakładnikami instytucjonalnego chaosu i odzyskają zaufanie do usług pocztowych. paliwo do dalszego działania dla mieszkańców!

Policja na poczcie w Lubaniu. Fikcyjne awiza i worki z korespondencją do utylizacji



Saga o nieudolności lubańskiej poczty trwa już kilka lat. Setki niedostarczonych przesyłek znikają gdzieś w czeluściach urzędu pocztowego, a adresaci rozpaczliwie próbowali odzyskać swoją korespondencję, jednak w wielu przypadkach bez powodzenia, co miało swoje konkretne i poważne konsekwencje. Problem okazał się na tyle duży, że w 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie ukrywania i usuwania korespondencji w lubańskim urzędzie pocztowym, a także ewentualnego przywłaszczania mienia z przesyłek oraz podrabiania podpisów odbiorców. Wówczas zgłosiło się ponad 240 poszkodowanych, a prokuratura badała działalność lubańskiej poczty od 2018 roku w sprawie o czyny z art. 276 kk, 268 § 1 kk, 270 § 1 kk oraz 284 § 1 kk.

Zmiany i program naprawczy

W międzyczasie w lubańskiej placówce pocztowej wprowadzono "program naprawczy", a od kwietnia 2026 r. naczelnikiem mikroregionu obejmującego powiat zgorzelecki i lubański została Marta Łuczyńska. Nowa naczelnik obiecywała zmiany i poprawę sytuacji. Podczas kwietniowego spotkania z powiatowymi radnymi, relacjonowała o wzroście zatrudnienia listonoszy do 21 osób, co miało gwarantować terminowe dostarczanie przesyłek, oraz szeregu zmian organizacji pracy, tak aby lubańska poczta wywiązywała się ze swoich zobowiązań. Niestety sygnały od mieszkańców nie ustają, a wycieczki na pocztę w poszukiwaniu niedostarczonych listów czy paczek to już norma. Przez trzy dni szukałam na poczcie mojego listu, chodziłam i walczyłam, bo wiedziałam, że to ważny list z sądu, a co mają zrobić ludzie, którzy nie wiedzą, że coś ma przyjść. - relacjonuje jedna z mieszkanek. Ja tu chodzę bardzo często, bo nie mogę się doprosić własnych listów. Czekam na kartę z banku i się nie doczekałam. Trzeba czymś płacić, więc zamówiłem następną, to doszła ta pierwsza. Syn z kolei chciał odpis

wyroku - opłacił w sądzie 40 zł, a sąd wysłał poleconym odpis. Mija już czwarty miesiąc, a listu nadal nie ma ani w skrzynce, ani na lubańskiej poczcie. Ręce opadają. - usłyszeliśmy od spotkanego dziś przed pocztą mężczyzny.

Kilkadziesiąt worków z listami do utylizacji

Zmiana kadry zarządzającej w kwietniu miała przynieść poprawę sytuacji, ale jak widać niespecjalnie się to udało. Do tego na linii naczelnik - kierownik rozgorzał ostry konflikt. Pojawiły się informacje o problemach pracowniczych, nakazie wystawiania "fałszywych awizo" i ukrywania bieżącej, niedostarczonej poczty. Dziś rano odwiedziliśmy pocztę w Lubaniu, aby sprawdzić te doniesienia. Na miejscu rozmawialiśmy z naczelniczką poczty oraz kierowniczką, która wezwała na miejsce policję, aby móc potwierdzić ukrywanie i chęć zutylizowania setek niedostarczonych przesyłek. Rzeczywiście w pokoju sąsiadującym z biurem Pauliny Ryż-Budzan, kierowniczką (jak twierdzą pracownicy - pokoju do którego nie miała dostępu nawet sprzątaczką) znajduje się około 30 dużych worków z przesyłkami. I tu zrobiło się ciekawe, bo naczelnik Łuczyńska oświadczyła, że są to listy oddane przez prokuraturę, które stanowiły dowód w prowadzonej w 2023 roku sprawie i mają zostać przesłane do Kuluszek i tam zniszczone. Rozmiar tego "materiału dowodowego" pobudza wyobraźnię, dlatego od razu zapytaliśmy, dlaczego po procesie dowodowym przesyłki nie trafiają do adresatów tylko do zutylizowania? Naczelnik odpowiedziała, że są to listy z 2017 roku i takie otrzymała polecenie.

Nie tylko stare listy

W tym momencie, w kontrze do naczelnik stanęła kierowniczką placówki, twierdząc, że w workach jest nie tylko stara korespondencja, ale i bieżące przesyłki: pakiety reklamowe, prenumeraty, listy zwykłe, ale też

listy polecane! Na weryfikację, przynajmniej częściową, nie trzeba było długo czekać. Na miejscu pojawili się lubańscy policjanci, którzy już w pierwszym otwieranym worku potwierdzili przesyłki z maja i czerwca 2026 roku. Kierowniczka lubańskiej placówki w obecności policjantów zarzuciła, że niedostarczone przesyłki z tego roku miały trafić do worków przeznaczonych do utylizacji właśnie na polecenie naczelniczki. A wszystko działo się w czerwcu, przed kontrolą dyrektora regionalnego w lubańskiej placówce. Otwartym pozostaje pytanie, kto stał za tymi decyzjami i dlaczego zdecydowano o zniszczeniu zalegających od kilku lat przesyłek? Tu trzeba przytoczyć Prawo pocztowe, które jasno wskazuje, że operator pocztowy może zutylizować wyłącznie przesyłkę nedoręczalną, czyli taką, której nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy. Więc stosując przepisy, przesyłki zwrócone przez prokuraturę powinny wrócić do normalnego obiegu i zostać dostarczone do adresatów, nawet po kilku latach. Poczty na świecie potrafią chwalić się dostarczeniem listu po 50, a nawet 100 latach. Wygląda na to, że w Lubaniu tak nie będzie.

Fikcyjne awiza

O wiele poważniejszymi zarzutami, które dziś padły są słowa trzech listonoszy o poleceniu wydawania fikcyjnych awizo. Oznacza to, że gdy Wy czekacie na list polecony, w systemie poczty zostaje on oznaczony jako awizowany. List czeka na odbiór w okienku, a adresat nie jest tego świadomy. Dwa takie awiza i w świetle prawa korespondencja uznawana jest za dostarczoną! O konsekwencjach, często finansowych, jakie spotykają w związku z tym klientów poczty pisaliśmy wielokrotnie. Poznaliśmy przypadek mężczyzny, który nie stawiał się na swoją sprawę w sądzie. W efekcie nie mógł się bronić, a że nie jest grzecznym chłopcem i miał wcześniejsze wyroki, sędzia zasądził cztery lata za kratami! Nieopłacone na czas rachunki, a później płatności z odsetkami. Dochodzi do tego, że proste

sprawy trafiają do komornika, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Z relacji listonoszy wynika, że są przeciążeni pracą. Mają swoje rejony plus tak zwane "rozbiórki", czyli fragmenty rejonów nieobsadzonych bądź tych gdzie ktoś jest na zwolnieniu, albo urlopie. Jeżeli listonosz nie zdoła dostarczyć danego dnia wszystkich listów, następnego dnia otrzymuje je ponownie. Miałem taką sytuację dostałem w poniedziałek 150 listów poleconych plus kilkanaście małych paczek. Mój rejon to wioska plus kilka ulic Lubania z rozbiórki, w osiem godzin nie sposób wszystko rozwiązać. Nadgodzin nie robię, bo parę razy zginęła już karta nadgodzin i pieniędzy mi nie wypłacono. Dlatego część poleconych tego dnia wraca jako niedostarczone. Następnego dnia znowu zostałem zawalony poleconymi. Od Pani naczelnik usłyszałem, że mam z tym na pocztę nie wracać. Gdy zapytałem, czy mam wystawiać puste awizo potwierdziła dodając, że ona o tym nic nie wie. Trzeba tu podkreślić, że naczelnik wszystkiemu zaprzeczyła i nie przyznała się do wydawania takich poleceń. Jednak troje listonoszy potwierdzało, że były wywierane na nich takie naciski. Łącznie z tym, że polecenia były potwierdzane kiwnięciami głowy, tak by nie można było tego nagrać.

Jaki będzie ciąg dalszy?

W tej chili w pomieszczeniu przy biurze kierownik lubańskiej poczty zdeponowanych jest około 30 worków nedoręczonych przesyłek. Dotychczasowa kierownik, która pracowała na lubańskiej poczcie od marca tego roku, dziś otrzymała wypowiedzenie z pracy. Jak deklaruje, jutro zamierza złożyć doniesienie do prokuratury. Dziś na miejscu była policja, która wykonała swoją dokumentację fotograficzną. Czy zawiadomione służby podejmą działania w tej sprawie? Będziemy dopytywać i z pewnością do tematu wracać. Jedno jest pewne, jeżeli czekacie na list polecony, to próbujcie dowiedzieć się na poczcie, bo może będziecie mieli szczęście i wasz list jeszcze czeka w okienku.